

SIMULAZIONE D'ESAME - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Provincia di Modena - Area Istruttori | Ripasso prova del 18/06

Versione reimpaginata e integrata da Test_2 e Test_20

Nota d'uso: Test_2 è stato usato come base principale perché contiene 40 quiz completi con risposta, spiegazione e riferimento. Test_20 è stato usato per integrare domande aperte e casi pratici. Le domande sono orientate al bando e alle materie: TUEL, contabilità enti locali, L. 241/1990, pubblico impiego, trasparenza/anticorruzione, contratti pubblici e casi pratici.

Indice rapido

Parte 1 - 40 quiz a risposta multipla, con risposte e spiegazioni

Parte 2 - 10 domande aperte brevi con risposta modello

Parte 3 - 5 casi pratici amministrativo-gestionali

Parte 4 - Errori tipici da evitare

PARTE 1 - 40 quiz a risposta multipla

Formato pensato per la stampa: domanda separata dalle quattro opzioni. La risposta corretta e la spiegazione sono subito sotto, così la candidata può ripassare in modo attivo.

DOMANDA 1

Ai sensi dell'art. 3 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), quale tra le seguenti autonomie NON è riconosciuta ai Comuni e alle Province?

- A) Autonomia statutaria
- B) Autonomia giurisdizionale
- C) Autonomia finanziaria di entrata e di spesa
- D) Autonomia organizzativa e amministrativa

Risposta corretta	B
Spiegazione	L'autonomia giurisdizionale appartiene alla funzione giurisdizionale dello Stato. Gli enti locali hanno invece autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
Riferimento	Art. 3 TUEL
Errore da evitare	Confondere l'autonomia degli enti locali con il potere di amministrare la giustizia.

DOMANDA 2

In base all'art. 6 del TUEL, con quale maggioranza deve essere deliberato lo Statuto comunale dal Consiglio?

- A) Maggioranza semplice dei presenti in aula
- B) Maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati
- C) Unanimità dei voti favorevoli
- D) Maggioranza assoluta dei soli presenti al voto

Risposta corretta	B
Spiegazione	Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non si raggiunge, la votazione è ripetuta in sedute successive e serve per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Riferimento	Art. 6 TUEL
Errore da evitare	Dire genericamente maggioranza semplice: per lo Statuto la regola è rafforzata.

DOMANDA 3

Quale organo dell'ente locale ha la competenza esclusiva per l'adozione dei regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi?

- A) La Giunta
- B) Il Segretario generale

C) Il Consiglio

D) Il Sindaco o il Presidente della Provincia

Risposta corretta	C
Spiegazione	Il Consiglio approva i regolamenti dell'ente. Fa eccezione il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che rientra nelle competenze della Giunta.
Riferimento	Art. 42 TUEL
Errore da evitare	Attribuire alla Giunta tutti i regolamenti: la Giunta approva solo quello sugli uffici e servizi.

DOMANDA 4

Secondo l'art. 48 del TUEL, quale tipo di competenza è attribuita alla Giunta comunale/provinciale?

A) Competenza tassativa ed esclusiva su tutte le materie

B) Competenza residuale per gli atti non riservati al Consiglio e non spettanti a Sindaco/Presidente o dirigenti

C) Competenza limitata alla sola gestione del personale

D) Competenza consultiva obbligatoria sugli atti del Sindaco

Risposta corretta	B
Spiegazione	La Giunta collabora con Sindaco o Presidente e compie gli atti di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e non rientrano nelle competenze del Sindaco/Presidente o dei dirigenti.
Riferimento	Art. 48 TUEL
Errore da evitare	Pensare che la Giunta abbia competenze gestionali: la gestione spetta ai dirigenti/responsabili.

DOMANDA 5

Chi ha il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuire gli incarichi dirigenziali?

A) Il Consiglio

B) Il Sindaco o il Presidente della Provincia

C) Il Segretario generale dell'ente

D) La Giunta riunita in forma collegiale

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il Sindaco o il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo criteri e indirizzi stabiliti dall'ordinamento dell'ente.
Riferimento	Art. 50, comma 10, TUEL
Errore da evitare	Confondere la nomina politica/amministrativa degli incarichi con la gestione quotidiana, che resta ai dirigenti.

DOMANDA 6

In che veste agisce il Sindaco quando adotta ordinanze contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana?

- A) Rappresentante legale dell'ente locale
- B) Ufficiale del Governo
- C) Sostituto del Presidente del Consiglio
- D) Presidente del Consiglio comunale

Risposta corretta	B
Spiegazione	Nelle attribuzioni di cui all'art. 54 TUEL il Sindaco agisce come ufficiale del Governo, cioè come rappresentante dello Stato sul territorio.
Riferimento	Art. 54 TUEL
Errore da evitare	Confondere art. 50 e art. 54: il primo riguarda il Sindaco come capo dell'amministrazione comunale; il secondo come ufficiale del Governo.

DOMANDA 7

Ai sensi dell'art. 99 del TUEL, chi nomina il Segretario comunale o provinciale?

- A) Il Prefetto della provincia di riferimento
- B) Il Consiglio dell'ente, previo concorso pubblico
- C) Il Sindaco o il Presidente della Provincia
- D) Il Ministero dell'Interno tramite estrazione a sorte

Risposta corretta	C
Spiegazione	Il Segretario è nominato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia tra gli iscritti all'albo. La nomina ha durata corrispondente al mandato dell'organo che lo ha nominato.
Riferimento	Art. 99 TUEL
Errore da evitare	Dire Prefetto o Consiglio: il potere di nomina è del Sindaco/Presidente.

DOMANDA 8

Secondo il principio di separazione tra politica e gestione, a chi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno?

- A) Agli assessori nelle rispettive deleghe
- B) Ai dirigenti
- C) Al Sindaco in via esclusiva
- D) Al Presidente del Consiglio comunale

Risposta corretta	B
Spiegazione	Ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Riferimento	Art. 107 TUEL
Errore da evitare	Attribuire ad assessori o Sindaco la firma di atti gestionali come determine, impegni e contratti.

DOMANDA 9

Cosa si intende per impegno di spesa nella contabilità degli enti locali?

- A) La fase in cui si emette materialmente l'ordinativo di pagamento
- B) La fase in cui si verifica che la prestazione sia stata eseguita
- C) La fase con cui nasce l'obbligazione giuridica e viene vincolata la somma necessaria sul bilancio
- D) L'atto con cui il tesoriere versa i soldi al fornitore

Risposta corretta	C
Spiegazione	L'impegno è la fase con cui l'ente assume un'obbligazione giuridica, individua creditore, ragione e importo, e vincola le somme sul bilancio.
Riferimento	Art. 183 TUEL
Errore da evitare	Confondere impegno con liquidazione o pagamento.

DOMANDA 10

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere:

- A) Strategico e operativo, e costituisce guida fondamentale dell'ente
- B) Esclusivamente contabile e non può essere modificato
- C) Facoltativo per i comuni sotto i 15.000 abitanti
- D) Meramente descrittivo delle spese passate

Risposta corretta	A
Spiegazione	Il DUP è lo strumento di guida strategica e operativa dell'ente ed è presupposto degli altri documenti di programmazione.
Riferimento	Art. 170 TUEL e D.Lgs. 118/2011
Errore da evitare	Ridurre il DUP a un semplice allegato contabile: è un documento di programmazione.

DOMANDA 11

Cosa sono i residui passivi nella gestione finanziaria?

- A) Spese previste ma mai autorizzate dal Consiglio
- B) Spese impegnate ma non ancora pagate entro la chiusura dell'esercizio
- C) Entrate accertate ma non ancora riscosse
- D) Somme che l'ente ha sprecato in gestione corrente

Risposta corretta	B
Spiegazione	I residui passivi sono somme già impegnate ma non ancora pagate alla fine dell'esercizio.
Riferimento	Art. 190 TUEL

Errore da evitare	Confondere residui passivi con residui attivi, che sono entrate accertate ma non rimosse.
--------------------------	---

DOMANDA 12

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) deve essere approvato da:

- A) Il Consiglio entro il 31 dicembre
- B) La Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio
- C) Il Segretario generale su delega del Sindaco
- D) Il Responsabile del servizio finanziario

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il PEG è approvato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e assegna obiettivi e risorse ai responsabili.
Riferimento	Art. 169 TUEL
Errore da evitare	Attribuirlo al Consiglio: il Consiglio approva bilancio e documenti fondamentali, la Giunta il PEG.

DOMANDA 13

In base alla Legge 241/1990, la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:

- A) Solo gli articoli di legge applicati
- B) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
- C) Esclusivamente il nome del responsabile del procedimento
- D) Il numero di protocollo della domanda iniziale

Risposta corretta	B
Spiegazione	La motivazione spiega perché la PA ha deciso in un certo modo: fatti rilevanti e norme applicate.
Riferimento	Art. 3 L. 241/1990
Errore da evitare	Pensare che basti citare una norma senza spiegare i fatti.

DOMANDA 14

Chi è il soggetto che cura l'istruttoria, adotta le misure per il corretto svolgimento dell'iter e può adottare il provvedimento finale se competente?

- A) L'assessore al ramo
- B) Il responsabile del procedimento
- C) Il difensore civico
- D) Il presidente del Consiglio

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il responsabile del procedimento segue il procedimento, cura l'istruttoria e può adottare il provvedimento finale se ne ha la competenza.
Riferimento	Artt. 5 e 6 L. 241/1990

Errore da evitare	Confondere il responsabile del procedimento con l'organo politico.
--------------------------	--

DOMANDA 15

Il preavviso di rigetto obbliga la PA a:

- A) Pubblicare sul sito l'elenco dei bocciati
- B) Comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento prima della decisione finale
- C) Chiedere un parere preventivo al Sindaco
- D) Restituire gli oneri istruttori pagati dal cittadino

Risposta corretta	B
Spiegazione	Nei procedimenti a istanza di parte, prima di adottare un provvedimento negativo, la PA comunica i motivi ostativi e consente all'interessato di presentare osservazioni.
Riferimento	Art. 10-bis L. 241/1990
Errore da evitare	Dimenticare che riguarda i procedimenti avviati su domanda del privato.

DOMANDA 16

Cosa prevede l'art. 20 della Legge 241/1990 in merito al silenzio dell'amministrazione nei procedimenti a istanza di parte?

- A) Il silenzio equivale sempre a rigetto
- B) Il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, salvo eccezioni
- C) Il procedimento si annulla automaticamente dopo 60 giorni
- D) Il dipendente viene licenziato per colpa grave

Risposta corretta	B
Spiegazione	Nei procedimenti a istanza di parte, decorso il termine senza risposta, il silenzio può equivalere ad accoglimento, salvo materie escluse come ambiente, salute e pubblica sicurezza.
Riferimento	Art. 20 L. 241/1990
Errore da evitare	Applicare il silenzio-assenso a ogni materia: esistono esclusioni importanti.

DOMANDA 17

Il potere di annullamento d'ufficio può essere esercitato:

- A) In qualsiasi momento, anche dopo 10 anni
- B) Entro un termine ragionevole e, per molti atti ampliativi, comunque non superiore a 12 mesi
- C) Solo se il destinatario dell'atto è d'accordo
- D) Solo per gli atti che non comportano spesa

Risposta corretta	B
Spiegazione	L'annullamento d'ufficio serve a rimuovere un atto

	illegittimo, se c'è interesse pubblico e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Riferimento	Art. 21-novies L. 241/1990
Errore da evitare	Confondere annullamento d'ufficio con revoca: l'annullamento riguarda l'illegittimità dell'atto.

DOMANDA 18

L'accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 può essere richiesto da:

- A) Chiunque, senza dover motivare la richiesta
- B) Chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata
- C) Esclusivamente i dipendenti della stessa amministrazione
- D) Solo i partiti politici presenti in Parlamento

Risposta corretta	B
Spiegazione	L'accesso documentale richiede un interesse qualificato collegato al documento richiesto.
Riferimento	Art. 22 L. 241/1990
Errore da evitare	Confonderlo con accesso civico semplice o generalizzato, che hanno presupposti diversi.

DOMANDA 19

Il principio del risultato introdotto dal D.Lgs. 36/2023 nei contratti pubblici rappresenta:

- A) L'obbligo di risparmiare ad ogni costo, anche a scapito della qualità
- B) L'obiettivo prioritario dell'affidamento e dell'esecuzione tempestiva del contratto con il miglior rapporto qualità-prezzo
- C) La necessità di favorire sempre le aziende locali
- D) L'obbligo di concludere tutte le gare entro 15 giorni

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il principio del risultato orienta l'azione della stazione appaltante verso affidamenti tempestivi, efficienti e di qualità.
Riferimento	Art. 1 D.Lgs. 36/2023
Errore da evitare	Pensare che risultato significhi solo prezzo più basso.

DOMANDA 20

Chi è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) secondo il nuovo Codice dei contratti?

- A) Un consulente esterno sempre obbligatorio
- B) Il tecnico che firma solo il progetto esecutivo
- C) Il soggetto nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
- D) Il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'ente

Risposta corretta	C
Spiegazione	Il RUP coordina il ciclo di vita del contratto pubblico, dalle fasi iniziali fino all'esecuzione.
Riferimento	Art. 15 D.Lgs. 36/2023
Errore da evitare	Usare la vecchia formula 'Responsabile unico del procedimento' nel contesto del nuovo Codice.

DOMANDA 21

Per l'affidamento diretto di servizi e forniture, il D.Lgs. 36/2023 fissa una soglia di importo pari a:

- A) Inferiore a 40.000 euro
- B) Inferiore a 140.000 euro
- C) Inferiore a 5.382.000 euro
- D) Superiore a 1 milione di euro

Risposta corretta	B
Spiegazione	Per servizi e forniture è consentito l'affidamento diretto sotto la soglia di 140.000 euro, nel rispetto delle regole del Codice.
Riferimento	Art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023
Errore da evitare	Confondere la soglia di servizi/forniture con quella dei lavori.

DOMANDA 22

La determina a contrarre deve indicare necessariamente:

- A) La biografia dei titolari delle ditte partecipanti
- B) Gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
- C) Solo il nome del vincitore della gara
- D) Il colore degli arredi da acquistare

Risposta corretta	B
Spiegazione	Prima di avviare una procedura di affidamento, l'ente determina di contrarre indicando oggetto, importo, contraente o modalità di scelta, ragioni e condizioni essenziali.
Riferimento	Art. 17 D.Lgs. 36/2023 e art. 192 TUEL
Errore da evitare	Pensare che la determina sia solo un atto formale: contiene gli elementi essenziali dell'affidamento.

DOMANDA 23

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato:

- A) Esclusivamente da leggi speciali dello Stato
- B) Dai contratti collettivi e dalle norme del codice civile, salvo disposizioni speciali
- C) Solo dallo Statuto dell'ente locale

D) Da regolamenti adottati dal Prefetto

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il lavoro pubblico è in gran parte contrattualizzato: si applicano codice civile e contratti collettivi, con regole speciali previste dalla legge.
Riferimento	D.Lgs. 165/2001
Errore da evitare	Pensare che tutto sia regolato solo da legge e non dal CCNL.

DOMANDA 24

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vieta di accettare regali o utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Qual è il limite generalmente previsto?

- A) 10 euro
- B) 150 euro, salvo diversa soglia più bassa stabilita dall'ente
- C) 500 euro
- D) Non esiste un limite numerico

Risposta corretta	B
Spiegazione	I regali d'uso di modico valore sono generalmente ammessi entro il limite orientativo di 150 euro, salvo soglie più restrittive previste dall'amministrazione.
Riferimento	Art. 4 DPR 62/2013
Errore da evitare	Credere che i regali siano sempre liberi se di cortesia.

DOMANDA 25

Cosa deve fare un dipendente in caso di conflitto di interessi, anche potenziale?

- A) Concludere il procedimento il prima possibile
- B) Astenersi dal partecipare all'atto e segnalare la situazione al dirigente
- C) Chiedere un parere scritto all'assessore competente
- D) Proseguire normalmente se non c'è vantaggio economico immediato

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il dipendente deve astenersi e segnalare il conflitto, anche potenziale, per tutelare imparzialità e buon andamento.
Riferimento	Art. 6-bis L. 241/1990 e art. 7 DPR 62/2013
Errore da evitare	Valutare da soli che il conflitto è 'piccolo' e andare avanti.

DOMANDA 26

L'accesso civico semplice riguarda:

- A) I documenti che l'ente ha l'obbligo di pubblicare e che ha ommesso di pubblicare
- B) Qualsiasi dato detenuto dalla PA, anche se non soggetto a pubblicazione obbligatoria
- C) Solo le sentenze della Corte dei conti

D) Esclusivamente i dati personali dei vicini di casa

Risposta corretta	A
Spiegazione	L'accesso civico semplice serve a ottenere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione ma non pubblicati.
Riferimento	Art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013
Errore da evitare	Confonderlo con l'accesso civico generalizzato.

DOMANDA 27

L'accesso civico generalizzato differisce dall'accesso documentale della L. 241/1990 perché:

- A) Può essere esercitato da chiunque senza motivazione e senza interesse qualificato
- B) Costa molto di più in termini di marche da bollo
- C) Riguarda solo i contratti sopra soglia europea
- D) È riservato esclusivamente ai giornalisti iscritti all'albo

Risposta corretta	A
Spiegazione	L'accesso civico generalizzato permette a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla PA, salvo limiti per interessi pubblici e privati protetti.
Riferimento	Art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013
Errore da evitare	Dire che serve un interesse diretto come nell'accesso documentale.

DOMANDA 28

Chi è di norma il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti locali?

- A) Il Segretario dell'ente, salvo diversa motivata determinazione
- B) Il Comandante della Polizia locale
- C) Il candidato che ha preso il punteggio più alto al concorso
- D) Un membro esterno nominato dall'ANAC

Risposta corretta	A
Spiegazione	Negli enti locali il RPCT è normalmente individuato nel Segretario o in una figura apicale, salvo scelta diversa adeguatamente motivata.
Riferimento	Legge 190/2012
Errore da evitare	Pensare che sia nominato direttamente dall'ANAC.

DOMANDA 29

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ha assorbito, tra gli altri:

- A) Il Piano d'azione del Sindaco
- B) Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- C) Il Codice civile applicato all'ente

D) Il bilancio dello Stato

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione organizzativa, tra cui la sezione relativa a prevenzione corruzione e trasparenza.
Riferimento	Art. 6 D.L. 80/2021 e normativa attuativa
Errore da evitare	Studiare anticorruzione come se il PTPCT fosse sempre un documento separato dal PIAO.

DOMANDA 30

In caso di commissione di un reato di corruzione all'interno dell'ente, il RPCT risponde salvo che provi:

- A) Di essere stato in ferie quel giorno
- B) Di aver predisposto il piano e vigilato efficacemente sulla sua osservanza
- C) Di non conoscere personalmente il colpevole
- D) Che il danno economico è inferiore a 1.000 euro

Risposta corretta	B
Spiegazione	La responsabilità del RPCT è collegata alla predisposizione e vigilanza sulle misure di prevenzione; può andare esente se prova di avere adempiuto correttamente ai propri compiti.
Riferimento	Legge 190/2012
Errore da evitare	Pensare che il RPCT risponda automaticamente di ogni illecito o, al contrario, mai.

DOMANDA 31

Il principio di universalità del bilancio di un ente locale significa che:

- A) Il bilancio deve essere scritto in una lingua comprensibile a tutti
- B) Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio, evitando gestioni fuori bilancio
- C) Il bilancio è uguale per tutti i comuni del mondo
- D) Le spese possono essere pagate da chiunque nel mondo

Risposta corretta	B
Spiegazione	Universalità significa che tutte le entrate e spese devono transitare nel bilancio dell'ente.
Riferimento	Art. 162 TUEL
Errore da evitare	Confonderlo con chiarezza o comprensibilità del bilancio.

DOMANDA 32

Qual è la funzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?

- A) Pagare i premi ai dipendenti del settore finanziario
- B) Accantonare risorse a copertura di entrate di difficile riscossione

C) Finanziare le spese di rappresentanza del Sindaco

D) Coprire i costi dei viaggi di istruzione

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il FCDE evita che l'ente spenda risorse relative a crediti che potrebbero non essere incassati.
Riferimento	D.Lgs. 118/2011 e principi contabili; art. 167 TUEL
Errore da evitare	Pensare che sia un fondo liberamente spendibile.

DOMANDA 33

Ai sensi dell'art. 244 del TUEL, il dissesto finanziario si verifica quando:

A) Il Sindaco si dimette per motivi politici

B) L'ente non può garantire funzioni e servizi indispensabili o non può far fronte a debiti liquidi ed esigibili

C) Il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre

D) La Provincia decide di non finanziare più un comune

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il dissesto è la situazione di crisi finanziaria grave in cui l'ente non riesce a garantire servizi essenziali o a pagare debiti certi, liquidi ed esigibili.
Riferimento	Art. 244 TUEL
Errore da evitare	Confondere dissesto con semplice ritardo nell'approvazione del bilancio.

DOMANDA 34

Chi approva il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo?

A) La Giunta comunale

B) Il tesoriere dell'ente

C) Il Consiglio

D) L'Organismo indipendente di valutazione

Risposta corretta	C
Spiegazione	Il rendiconto è approvato dal Consiglio e dimostra i risultati della gestione dell'esercizio precedente.
Riferimento	Art. 227 TUEL
Errore da evitare	Dire Giunta: la Giunta predispone lo schema, ma il Consiglio approva.

DOMANDA 35

Il responsabile del servizio finanziario deve apporre il parere di regolarità contabile:

A) Su ogni atto del Sindaco, anche se non comporta spesa

B) Su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente

C) Solo sui contratti sopra il milione di euro

D) Solo se richiesto dall'opposizione

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il parere contabile serve a valutare la correttezza dei riflessi finanziari, economici e patrimoniali dell'atto.
Riferimento	Art. 49 TUEL
Errore da evitare	Pensare che il parere contabile sia sempre necessario anche quando non ci sono riflessi finanziari.

DOMANDA 36

La fase della spesa con cui si verifica la regolarità della fornitura e si determina la somma certa da pagare si chiama:

A) Impegno

B) Liquidazione

C) Ordinazione

D) Mandato

Risposta corretta	B
Spiegazione	La liquidazione verifica che la prestazione sia stata eseguita correttamente e determina l'importo certo da pagare.
Riferimento	Art. 184 TUEL
Errore da evitare	Confondere liquidazione con impegno: l'impegno vincola la somma, la liquidazione verifica e quantifica.

DOMANDA 37

Quale conseguenza è prevista per chi viola gli obblighi del Codice di comportamento?

A) Solo un richiamo verbale del Sindaco

B) La violazione è fonte di responsabilità disciplinare

C) Una multa da pagare direttamente ai cittadini

D) Nessuna, il codice ha valore solo morale

Risposta corretta	B
Spiegazione	La violazione del Codice di comportamento può comportare responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, conseguenze rilevanti sul rapporto di lavoro.
Riferimento	Art. 54 D.Lgs. 165/2001 e DPR 62/2013
Errore da evitare	Considerare il codice come una semplice raccomandazione etica senza effetti disciplinari.

DOMANDA 38

In un ufficio istruttore, se un cittadino presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):

A) Deve attendere 60 giorni prima di iniziare l'attività

- B)** Può iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione, salvo controlli successivi della PA
- C)** Deve ricevere una telefonata di autorizzazione dal dirigente
- D)** La SCIA non esiste più, è stata sostituita dal permesso di costruire

Risposta corretta	B
Spiegazione	La SCIA consente l'avvio immediato dell'attività, fermo restando il potere di controllo successivo della PA entro i termini di legge.
Riferimento	Art. 19 L. 241/1990
Errore da evitare	Trattare la SCIA come una domanda di autorizzazione da attendere.

DOMANDA 39

Ai sensi dell'art. 13 del TUEL, le funzioni del Comune riguardano:

- A)** La difesa nazionale e i confini dello Stato
- B)** La gestione della popolazione e del territorio comunale nei settori dei servizi alla persona, assetto del territorio e sviluppo economico
- C)** L'emissione di moneta locale
- D)** La gestione dei tribunali ordinari

Risposta corretta	B
Spiegazione	Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, con funzioni che riguardano popolazione, territorio e servizi alla persona.
Riferimento	Art. 13 TUEL
Errore da evitare	Confondere funzioni comunali con funzioni statali come difesa e giustizia.

DOMANDA 40

Se un dipendente riceve una segnalazione di illecito da un collega nell'ambito del whistleblowing:

- A)** Deve pubblicare il nome del collega sulla bacheca dell'ente
- B)** L'identità del segnalante deve essere protetta e non rivelata, salvo casi previsti dalla legge
- C)** Deve ignorare la segnalazione se non è firmata con marca da bollo
- D)** Deve licenziare immediatamente il segnalante per slealtà

Risposta corretta	B
Spiegazione	La disciplina del whistleblowing tutela chi segnala illeciti conosciuti nel contesto lavorativo e protegge la riservatezza del segnalante contro ritorsioni.
Riferimento	D.Lgs. 24/2023 e art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 per il quadro storico
Errore da evitare	Pensare che il segnalante sia da esporre o penalizzare.

PARTE 2 - 10 domande aperte brevi

Queste domande allenano a rispondere in modo sintetico, ma completo. La risposta modello può essere usata come traccia di ripasso.

DOMANDA APERTA 1

Spiega la differenza tra la competenza del Consiglio e quella dei dirigenti in materia di contratti.

Risposta modello	Il Consiglio approva gli atti fondamentali e gli indirizzi generali, come regolamenti, bilanci, programmi e alcune convenzioni. I dirigenti curano invece la gestione concreta: determine, procedure di affidamento, stipula dei contratti e atti che impegnano l'ente verso l'esterno. La regola chiave è separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Riferimento	Art. 42 e 107 TUEL

DOMANDA APERTA 2

Descrivi le fasi della spesa nell'ordinamento contabile degli enti locali.

Risposta modello	Le fasi principali sono: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Con l'impegno si vincola la somma; con la liquidazione si verifica la prestazione e si determina quanto pagare; con l'ordinazione si dispone il mandato; con il pagamento il tesoriere effettua l'uscita di denaro.
Riferimento	Artt. 182-185 TUEL

DOMANDA APERTA 3

Cosa si intende per competenza residuale della Giunta?

Risposta modello	Significa che la Giunta compie gli atti di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non spettano al Sindaco/Presidente o ai dirigenti. Non è gestione tecnica, ma funzione di governo dell'ente.
Riferimento	Art. 48 TUEL

DOMANDA APERTA 4

Quali sono gli elementi essenziali della motivazione di un provvedimento amministrativo?

Risposta modello	La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione. Serve a rendere comprensibile e controllabile l'azione amministrativa.
Riferimento	Art. 3 L. 241/1990

DOMANDA APERTA 5

Illustra brevemente l'accesso civico generalizzato.

Risposta modello	È il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti
-------------------------	---

	detenuti dalla PA, anche se non soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza dover dimostrare un interesse diretto. È soggetto a limiti per proteggere interessi pubblici e privati, come privacy, sicurezza e segreti.
Riferimento	Art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013

DOMANDA APERTA 6

Qual è la funzione del RUP nel ciclo di un appalto?

Risposta modello	Il RUP, Responsabile Unico del Progetto, coordina le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto. È il punto di responsabilità procedimentale dell'appalto.
Riferimento	Art. 15 D.Lgs. 36/2023

DOMANDA APERTA 7

In quali casi un ente locale può essere dichiarato in dissesto finanziario?

Risposta modello	Quando non può garantire funzioni e servizi indispensabili o non riesce a far fronte validamente ai debiti liquidi ed esigibili. È una situazione di grave crisi finanziaria.
Riferimento	Art. 244 TUEL

DOMANDA APERTA 8

Cosa prevede il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa?

Risposta modello	Gli organi politici definiscono obiettivi, indirizzi e controllo. I dirigenti/responsabili gestiscono concretamente risorse, procedimenti, contratti, atti e provvedimenti. È una garanzia di imparzialità e buon andamento.
Riferimento	Art. 107 TUEL e D.Lgs. 165/2001

DOMANDA APERTA 9

Quali sono i doveri minimi del dipendente pubblico previsti dal Codice di comportamento?

Risposta modello	Il dipendente deve agire con imparzialità, diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza; deve evitare conflitti di interessi, non accettare regali non consentiti, usare correttamente beni e strumenti dell'ufficio e mantenere un comportamento adeguato con il pubblico.
Riferimento	DPR 62/2013

DOMANDA APERTA 10

Descrivi la differenza tra revoca e annullamento d'ufficio.

Risposta modello	L'annullamento d'ufficio elimina un atto illegittimo, cioè viziato. La revoca elimina o modifica un atto valido ma
-------------------------	--

	non più opportuno per nuovi motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione o nuova valutazione dell'interesse pubblico.
Riferimento	Artt. 21-quinquies e 21-novies L. 241/1990

PARTE 3 - 5 casi pratici amministrativo-gestionali

Nei casi pratici non basta ricordare la norma: bisogna individuare il tipo di procedimento, l'organo competente e l'atto corretto.

CASO PRATICO 1 - Affidamento diretto

Traccia	Un ufficio provinciale deve acquistare arredi per 15.000 euro. Descrivi l'iter amministrativo corretto.
Soluzione guidata	Importo sotto soglia: è possibile l'affidamento diretto. L'ufficio definisce fabbisogno e importo, acquisisce eventuale preventivo, verifica requisiti dell'operatore, acquisisce CIG se necessario, adotta determina a contrarre/affidamento con impegno di spesa, poi procede a ordine/contratto ed esecuzione.
Norme collegate	D.Lgs. 36/2023, art. 50; art. 17 D.Lgs. 36/2023; art. 192 TUEL; art. 183 TUEL
Errore da evitare	Saltare l'impegno di spesa o far firmare l'atto all'organo politico invece che al dirigente/responsabile.

CASO PRATICO 2 - Accesso ai documenti

Traccia	Un cittadino chiede di visionare tutti i messaggi WhatsApp privati tra un istruttore e un fornitore dell'ente. Analizza l'istanza.
Soluzione guidata	Bisogna qualificare la richiesta: accesso documentale, civico o generalizzato. I messaggi privati non sono automaticamente documenti amministrativi accessibili. Occorre verificare se riguardano attività amministrativa, se sono detenuti dall'ente, se esiste interesse qualificato o diritto di accesso generalizzato e se ci sono limiti per privacy, segreti o interessi pubblici/privati.
Norme collegate	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013; principi privacy
Errore da evitare	Rispondere sì/no in modo automatico senza qualificare il tipo di accesso e bilanciare gli interessi.

CASO PRATICO 3 - Variazione urgente

Traccia	Si rompe la caldaia di una scuola superiore gestita dalla Provincia e non ci sono fondi sufficienti nel capitolo di manutenzione. Come si procede?
Soluzione guidata	Se ricorrono urgenza e necessità, può essere proposta una variazione di bilancio. In alcuni casi la Giunta può adottare variazioni d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini previsti. Poi il dirigente adotta gli atti gestionali: affidamento, impegno di spesa, esecuzione e liquidazione.
Norme collegate	Art. 175 TUEL; artt. 183-184 TUEL; D.Lgs. 36/2023
Errore da evitare	Confondere l'atto politico-contabile di variazione con l'atto gestionale di affidamento.

CASO PRATICO 4 - Conflitto di interessi

Traccia	Un istruttore scopre che la ditta vincitrice di un affidamento da istruire è di proprietà del coniuge. Cosa deve fare?
Soluzione guidata	Deve astenersi immediatamente dalla pratica e segnalare il conflitto al dirigente/responsabile. Il procedimento deve essere assegnato ad altro soggetto imparziale. Il conflitto può essere anche potenziale e va gestito prima dell'adozione dell'atto.
Norme collegate	Art. 6-bis L. 241/1990; DPR 62/2013
Errore da evitare	Pensare che il conflitto rilevi solo se c'è un vantaggio economico già dimostrato.

CASO PRATICO 5 - Ritardo del provvedimento

Traccia	Un utente presenta domanda di autorizzazione il 1 marzo. Il termine è 30 giorni. Al 15 aprile la PA non ha risposto. Quali conseguenze?
Soluzione guidata	Occorre verificare se il procedimento rientra nel silenzio-assenso o in materie escluse. Il privato può sollecitare l'amministrazione, attivare i rimedi previsti e chiedere tutela. Internamente può emergere responsabilità per ritardo del responsabile del procedimento o dell'ufficio competente.
Norme collegate	Artt. 2 e 20 L. 241/1990
Errore da evitare	Dire sempre che il silenzio vale assenso: bisogna controllare le eccezioni.

PARTE 4 - Errori tipici da evitare

Tema	Da ricordare
Consiglio/Giunta	Il Consiglio approva gli atti fondamentali; la Giunta ha competenza residuale e approva il PEG. Non dire che la Giunta approva il bilancio.
Sindaco art. 50 / art. 54	Art. 50: Sindaco come capo dell'amministrazione comunale. Art. 54: Sindaco come ufficiale del Governo.
Politica/gestione	Gli organi politici danno indirizzo; dirigenti e responsabili firmano atti gestionali, determine, contratti e impegni.
Impegno/liquidazione/pagamento	Impegno vincola la somma; liquidazione verifica la prestazione; pagamento è l'uscita effettiva.
Accessi	Accesso documentale richiede interesse diretto; civico semplice riguarda obblighi di pubblicazione; civico generalizzato è più ampio ma soggetto a limiti.
Revoca/annullamento	Annullamento = atto illegittimo. Revoca = atto valido ma non più opportuno.
RUP	Nel Codice contratti 2023 è Responsabile Unico del Progetto.
SCIA	La SCIA consente avvio immediato dell'attività, con controlli successivi.

Ultimo consiglio di ripasso: prima dell'esame ripetere a voce le differenze tra Consiglio/Giunta/Dirigenti, art. 50/art. 54 TUEL, accesso documentale/civico/generalizzato, impegno/liquidazione/pagamento, revoca/annullamento.